



PUTUSAN

Nomor 2139 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NEFI HARDI GLR RAJO BESAR**, untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
2. **MULYADI GLR DT. RAJO MANGKUDUN**, selaku anggota kaum Penggugat I, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
3. **MAILIS**, sebagai anggota kaum Penggugat I, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar; dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal SH & Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie, RT 03, RW 05, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II, dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **ERMAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NURLIS**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
4. **UTIN YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
5. **ITA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
6. **SAMSINAH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak Jorong, Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
7. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
8. **ANDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
9. **JUJUN JUNAIDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
10. **NGATIMI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
11. **WINDA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
12. **JOKO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



13. **WAHMANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai, Janggo Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
14. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
15. **SUKADI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
16. **NGATIMI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
17. **RISKO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
18. **WILLY**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
19. **ANTON YUHENDRA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
20. **DEDI SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
21. **AR**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
22. **JAL**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



23. **TUGIARTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
24. **SUSI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
25. **WAHTONO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
26. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
27. **WAJIO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
28. **SURATMI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
29. **SAMIN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanahdatar;
30. **SUARNI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
31. **KARTINA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
32. **ANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;



33. **TIKA**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
34. **TIA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
35. **HERI SUSANTI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
36. **AFRINALDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
37. **NGATIMAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
38. **ASEH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanahdatar;
39. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
40. **SUTIRA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
41. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
42. **SUSI FARIDA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



43. **SYAFRIWALDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
44. **LEGIMIN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
45. **WASIRTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
46. **IMRON**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
47. **SATIRAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
48. **SUHATI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
49. **SAKDIAH**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
50. **HARI MARDIANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
51. **SARDIK**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
52. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



53. **BENI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah datar;
54. **TRISNO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah datar;
55. **SUYATMI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
56. **HERI SULASTRI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan TanjungEmas, Kabupaten Tanahdatar;
57. **PAINO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
58. **SRIWANTI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamaan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdata;
59. **NANANG ISWANDI**, bertempa tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
60. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
61. **BAMBANG WAGIANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas;
62. **DELFIANO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjungemas, Kabupaten Tanahdatar;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



63. **AGUS WANDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
64. **SOPIA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
65. **NEL AIDA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
66. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
67. **SUSI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
68. **NASRIL GINDO RAJO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, orong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar ;
69. **UPIK MARNIS**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
70. **Dr, SUTAN FARID**, selaku Ahli Waris dari Sutan Taufik (alm), bertempat tinggal di Silinduang Bulan, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
71. **EDI PURNAWARMAN**, bertempat tinggal di Kedai Sabana, Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas;
72. **USRI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



73. **PARINAM**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tandar;
74. **MAIDIR**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
75. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdatar;
76. **PAWOH**, istri Afrizal;
77. **SEPTIANI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
78. **ANDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
79. **TUGINEM**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo. Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
80. **NGADENI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
81. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
82. **BALOK**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
83. **WIWID**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;



84. **TRI MAINDARTI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
85. **MODEK**, suami Tri Maindari, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
86. **LUTUNG SUARDI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Bali Janggo, Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar ;
87. **EKA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
88. **SRI SUKAWATI LESTARI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
89. **SUPARDI SUKRI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
90. **GIEM**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
91. **SAIPONI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
92. **RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
93. **AFRIDA**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;



94. **ANAS**, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
95. **SABAR**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
96. **MARTUNUS**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
97. **SUTAMIN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
98. **MICHAEL**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
99. **SUPRI**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
100. **ASIH**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
101. **ADEK KASMIRAN**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
102. **DRI YANI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Siminyak, Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;
103. **ANDO**, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;



104. FIKI, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

105. YAS, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

106. SASRI YULIANA pgl LIN, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

107. DEL, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

108. KAMARULZAMAN, bertempat tinggal di Padang Siminyak, Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

109. MASRIZAL, bertempat tinggal di Jorong Balai Janggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin Yuliska, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edwin Yuliska, SH MH & Partners, beralamat di Komplek Indovilla, Blok CC4, RT 2, RW 10, Parak Laweh, Lubuk Begalung Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat CIX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri



Batasangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 masing-masing selaku anggota kaum;
3. Menyatakan sah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam ulayat Datuk Rajo Mangkudun Suku Dalimo Balai Janggo Nagari Pagaruyung;
4. Menyatakan penguasaan obyek perkara oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 secara tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan merugikan kaum Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan menyewakan /mengontrakan sebagian obyek perkara dari Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 , dari Tergugat 14 kepada Turut Tergugat 5 , dari Tergugat 21 kepada Turut Tergugat 6, dari Tergugat 70 kepada Tergugat 71, dari Tergugat 99 kepada Turut Tergugat 7 dan dari Tergugat 81 kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10 tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan yang merugikan kaum Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak berharga segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 atas obyek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat, serta surat-surat sewa menyewa/kontrak dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 14, Tergugat Tergugat 70, Tergugat 81, Tergugat 99 kepada Para Turut Tergugat atas obyek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 serta Para Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 dan 10 dan terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong kepada kaum Penggugat, jika Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99, Para Turut Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu POLRI/ TNI;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah) kepada kaum Penggugat secara tanggung renteng atas kerugian Penggugat tidak dapat menikmati hasil obyek perkara selama dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat-Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara;
10. Menghukum Para Tergugat-Tergugat untuk membayar paksa */dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan/meyerahkan obyek perkara kepada kaum Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
11. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscur Libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurislistis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Bsk tanggal 12 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 masing-masing selaku anggota kaum;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam ulayat Datuk Rajo Mangkudun Suku Dalimo Balai Janggo Nagari Pagaruyung;
4. Menyatakan perbuatan menyewakan/ mengontrakan sebagian objek sengketa dari Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, dari Tergugat 14 kepada Turut Tergugat 5, dari Tergugat 21 kepada Turut Tergugat 6, dari Tergugat 70 kepada Tergugat 71, dari Tergugat 99 kepada Turut Tergugat 7 dan dari Tergugat 81 kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10 tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan yang merugikan kaum Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 99 atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, serta surat-surat sewa menyewa/kontrak dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 14, Tergugat 70, Tergugat 81 dan Tergugat 99 kepada Para Turut Tergugat atas objek sengketa ;
6. Menghukum Para Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 10 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada kaum Penggugat, jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu, TNI/Polri ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.19.578.000,00,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 182/PDT/2019/PT PDG tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 12 Desember 2019 dan 18 Desember 2019 kemudian

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



terhadapnya oleh masing-masing Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 dan 29 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019 dan 27 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi.Pdt/2019/PN Bsk dan 8/Kasasi.Pdt/2019/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan masing-masing memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020 dan 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nefi Hardi Rajo Besar Dkk, semula Penggugat/Pembanding/Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 182/PDT/2019/PT.PDG tanggal 5 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Negeri Batusangkar Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Bsk tgl 12 Agustus 2019, dengan memperbaiki amar putusan yaitu :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat , dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 masing-masing selaku anggota kaum;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



3. Menyatakan sah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam ulayat Datuk Rajo Mangkudun Suku Dalimo Balai Janggo Nagari Pagaruyung;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 secara tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan merugikan Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan menyewakan/mengontrakan sebagian obyek sengketa dari Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, dari Tergugat 14 kepada Turut Tergugat 5, dari Tergugat 21 kepada Turut Tergugat 6, dari Tergugat 70 kepada Tergugat 71, dari Tergugat 99 kepada Turut Tergugat 7, dan dari Tergugat 81 kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10 tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan yang merugikan kaum Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak berharga segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 99 atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, serta surat-surat Sewa menyewa/kontrak dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 14, Tergugat 70 , Tergugat 81 dan Tergugat 99 kepada Para Turut Tergugat atas obyek sengketa ;
7. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 99 serta Para Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 10 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada kaum Penggugat, jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu TNI/Polri;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang samapai hari ini ditetapkan sejumlah Rp19.578.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 182/PDT/2019/PT.PDG tertanggal 5 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 23/Pdt.G/2018/PN-Bsk Tanggal 12 Agustus 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada keseluruhan tingkatan yakni Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung RI;
5. Jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan 7 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Batusangkar) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa terbukti Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat II serta Penggugat III adalah selaku anggota kaum dan objek sengketa sah sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam ulayat Datuk Rajo Mangkudun Suku Dalimo Balai Janggo Nagari Pagaruyung sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya terbukti penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : NEFI HARDI GLR RAJO BESAR dan kawan-kawan, Para Pemohon Kasasi II : ERMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. **NEFI HARDI GLR RAJO BESAR**, 2. **MULYADI GLR DT. RAJO MANGKUDUN**, 3. **MAILIS** dan Para Pemohon Kasasi II : 1. **ERMAN**,

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



2. MUSLIM, 3. NURLIS, 4. UTIN YUNENSIH, 5. ITA, 6. SAMSINAH, 7. RIDWAN, 8. ANDI, 9. JUJUN JUNAIDI, 10. NGATIMI, 11. WINDA, 12. JOKO, 13. WAHMANTO, 14. SUMARNI, 15. SUKADI, 16. NGATIMI, 17. RISKI, 18. WILLY, 19. ANTON YUHENDRA, 20. DEDI SUPRIANTO, 21. AR, 22. JAL, 23. TUGIARTO, 24. SUSI, 25. WAHTONO, 26. SUPARMAN, 27. WAJIO, 28. SURATMI, 29. SAMIN, 30. SUARNI, 31. KARTINA, 32. ANTO, 33. TIKA, 34. TIA, 35. HERI SUSANTI, 36. AFRINALDI, 37. NGATIMAN, 38. ASEH, 39. SISWANTO, 40. SUTIRA, 41. SUPARDI, 42. SUSI FARIDA, 43. SYAFRIWALDI, 44. LEGIMIN, 45. WASIRTO, 46. IMRON, 47. SATIRAN, 48. SUHATI, 49. SAKDIAH, 50. HARI MARDIANTO, 51. SARDIK, 52. SUNARSIH, 53. BENI, 54. TRISNO, 55. SUYATMI, 56. HERI SULASTRI, 57. PAINO, 58. SRIWANTI, 59. NANANG ISWANDI, 60. RUDI HARTONO, 61. BAMBANG WAGIANTO, 62. DELFANO, 63. AGUS WANDI, 64. SOPIA, 65. NEL AIDA, 66. SUPARMIN, 67. SUSI, 68. NASRIL GINDO RAJO, 69. UPIK MARNIS, 70. Dr. SUTAN FARID, 71. EDI PURNAWARMAN, 72. USRI, 73. PARINAM, 74. MAIDIR, 75. AFRIZAL, 76. PAWOH, 77. SEPTIANI, 78. ANDI, 79. TUGINEM, 80. NGADENI, 81. SUNARSIH, 82. BALOK, 83. WIWID, 84. TRI MAINDARTI, 85. MODEK, 86. LUTUNG SUARDI, 87. EKA SAPUTRA, 88. SRI SUKAWATI LESTARI, 89. SUPARDI SUKRI, 90. GIEM, 91. SAIPONI, 92. RUSDIANTO, 93. AFRIDA, 94. ANAS, 95. SABAR, 96. MARTUNUS, 97. SUTAMIN, 98. MICHAEL, 99. SUPRI, 100. ASIH, 101. ADEK KASMIRAN, 102. DRI YANI, 103. ANDO, 104. FIKI, 105. YAS, 106. SASRI YULIANA pgl LIN, 107. DEL, 108. KAMARULZAMAN, 109. MASRIZAL, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2024